

Nötigung — Prüfungsschema § 240 StGB

Delikte gegen die persönliche Freiheit — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Objektiver Tatbestand

§ 240 I StGB verlangt den Einsatz eines Nötigungsmittels, das beim Opfer einen Nötigungserfolg herbeiführt.

1. Nötigungsmittel: Gewalt

Gewalt ist nach heute herrschendem Verständnis der körperlich wirkende Zwang zur Überwindung eines geleisteten oder erwarteten Widerstands. Erforderlich ist eine Kraftentfaltung des Täters, die sich beim Opfer körperlich auswirkt; die Kraftentfaltung selbst kann gering sein, wenn die körperliche Zwangswirkung erheblich ist. Zu unterscheiden sind die willensbrechende vis absoluta und die willensbeugende vis compulsiva — nur letztere lässt dem Opfer noch eine Entscheidung und ist deshalb für § 240 StGB der Regelfall.

2. Nötigungsmittel: Drohung mit einem empfindlichen Übel

Drohung ist das ausdrückliche oder konkludente Inaussichtstellen eines künftigen Übels, auf dessen Eintritt der Täter Einfluss zu haben vorgibt. Empfindlich ist das Übel, wenn der in Aussicht gestellte Nachteil so erheblich ist, dass seine Ankündigung geeignet erscheint, einen besonnenen Menschen zu dem verlangten Verhalten zu bestimmen. Abzugrenzen ist die Drohung von der bloßen Warnung, bei der der Täter gerade keinen Einfluss auf den Übelseintritt beansprucht.

3. Nötigungserfolg

Das Opfer muss zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung genötigt worden sein, also ein Verhalten gezeigt haben, das es ohne den Zwang nicht gezeigt hätte. Bleibt das abgenötigte Verhalten aus, kommt nur der nach § 240 III StGB strafbare Versuch in Betracht.

4. Kausalität und Nötigungszusammenhang

Zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg muss ein ursächlicher Zusammenhang bestehen: Das abgenötigte Verhalten muss gerade auf der Zwangswirkung beruhen. Setzt das Opfer sich über den Zwang hinweg oder handelt es aus anderen Gründen, fehlt der Zusammenhang und es bleibt beim Versuch.

II. Subjektiver Tatbestand

Erforderlich ist Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale; dolus eventualis genügt. Der Vorsatz muss sich auf den Einsatz des Nötigungsmittels, den Nötigungserfolg und den Zusammenhang zwischen beiden erstrecken. Eine über den Vorsatz hinausgehende Absicht verlangt § 240 StGB nicht.

III. Rechtswidrigkeit

Anders als sonst ist die Rechtswidrigkeit durch die Tatbestandsverwirklichung nicht indiziert, sondern nach § 240 II StGB positiv festzustellen. § 240 StGB ist insoweit ein offener Tatbestand.

1. Allgemeine Rechtfertigungsgründe

Zunächst sind die allgemeinen Rechtfertigungsgründe zu prüfen, insbesondere Notwehr (§ 32 StGB), rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB), Einwilligung sowie zivilrechtliche Selbsthilfe- und Besitzschutzrechte (§§ 227, 229, 859 BGB). Greift einer von ihnen ein, entfällt die Rechtswidrigkeit; auf die Verwerflichkeit kommt es dann nicht mehr an.

2. Verwerflichkeit, § 240 II StGB

Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Verwerflich ist ein Verhalten, das nach allgemeinem Urteil sozial unerträglich ist und in erhöhtem Maß sittlich missbilligt wird. Maßgeblich ist die Zweck-Mittel-Relation: In eine Gesamtwürdigung einzustellen sind das eingesetzte Mittel, der verfolgte Zweck und vor allem die Verknüpfung beider — ein für sich zulässiges Mittel kann durch die Verbindung mit einem an sich erlaubten Zweck verwerflich werden.

3. Abwägungsgesichtspunkte

Zu berücksichtigen sind insbesondere die Schwere des Eingriffs in die Freiheit des Opfers, die Angemessenheit und Erforderlichkeit des Mittels, ein bestehender Rechtsanspruch des Täters auf das abgenötigte Verhalten sowie der Zusammenhang zwischen Mittel und Zweck (Konnexität). Bei Grundrechtsausübung — etwa der Versammlungsfreiheit aus Art. 8 GG — sind die betroffenen Grundrechte im Rahmen der Abwägung zu gewichten.

4. Irrtümer

Irrt der Täter über tatsächliche Umstände, die die Verwerflichkeit begründen, gelten die Regeln über den Erlaubnistatbestandsirrtum. Bewertet er das ihm vollständig bekannte Geschehen lediglich rechtlich falsch als nicht verwerflich, liegt ein Verbotsirrtum nach § 17 StGB vor.

IV. Schuld

Zu prüfen sind Schuldfähigkeit (§§ 19, 20, 21 StGB), Unrechtsbewusstsein sowie das Fehlen von Entschuldigungsgründen, insbesondere des entschuldigenden Notstands nach § 35 StGB. Besonderheiten weist § 240 StGB hier nicht auf.

V. Versuch und besonders schwerer Fall

Der Versuch der Nötigung ist nach § 240 III StGB strafbar; praktisch bedeutsam wird er, wenn das abgenötigte Verhalten ausbleibt oder nicht auf der Zwangswirkung beruht. § 240 IV StGB sieht für besonders schwere Fälle einen erhöhten Strafraum vor und nennt dazu Regelbeispiele, etwa die Nötigung einer Schwangeren zum Schwangerschaftsabbruch und den Missbrauch der Befugnisse oder der Stellung als Amtsträger. Da es sich um Strafzumessungsregeln und nicht um Tatbestandsmerkmale handelt, werden sie nach der Schuld geprüft.

VI. Konkurrenzen

§ 240 StGB tritt hinter die spezielleren Nötigungsdelikte zurück: hinter Raub (§ 249 StGB), räuberische Erpressung (§§ 253, 255 StGB), sexuelle Nötigung (§ 177 StGB) und Geiselnahme (§ 239b StGB). Gegenüber der Freiheitsberaubung (§ 239 StGB) und Körperverletzungsdelikten ist Tateinheit möglich, soweit die Nötigung einen eigenständigen Unrechtsgehalt aufweist.

Typische Streitstände

Gewaltbegriff — Sitzblockaden und die Vergeistigung des Gewaltbegriffs

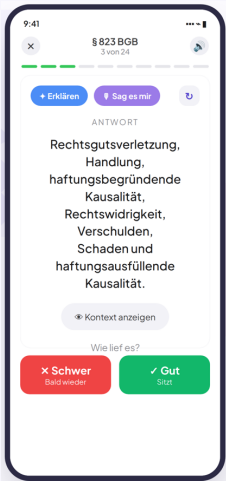
Der klassische Gewaltbegriff verlangte körperliche Kraftentfaltung, die beim Opfer körperlich wirkenden Zwang auslöst; die Rechtsprechung entgeistigte ihn zunächst und ließ jede körperliche Anwesenheit genügen, die beim Opfer psychischen Zwang auslöst, sodass schon das bloße Sichsetzen auf die Fahrbahn Gewalt sein sollte. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Ausdehnung auf rein psychisch wirkenden Zwang wegen des Bestimmtheitsgebots aus Art. 103 II GG verworfen: Wer sich lediglich hinsetzt, entfaltet keine Kraft, und die Grenze zwischen Gewalt und bloßer Behinderung würde unzulässig verwischt. Die Kritik der Literatur an der Vergeistigung setzt genau hier an — verlangt wird eine spürbare körperliche Zwangswirkung als äußerste Wortlautgrenze.

Zweite Reihe — Zweite-Reihe-Rechtsprechung bei Blockaden

Die Rechtsprechung bejaht Gewalt bei Sitzblockaden heute auf Umwegen: Die in erster Reihe angehaltenen Fahrzeuge bilden für die nachfolgenden Fahrer ein physisches Hindernis, sodass gegenüber diesen körperlich wirkender Zwang vorliegt — dem Fahrer der ersten Reihe gegenüber fehlt es dagegen an Gewalt, weil dieser nur psychisch beeindruckt wird. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Konstruktion gebilligt; die Literatur hält sie überwiegend für einen Kunstgriff, der die verfassungsrechtlichen Bedenken nur verlagert, weil die Zwangswirkung auf die zweite Reihe dem Blockierer erst über die Reaktion Dritter zugerechnet wird.

Drohung — Drohung mit einem Unterlassen

Ob das Inaussichtstellen eines Unterlassens Drohung sein kann, ist umstritten. Die Rechtsprechung stellt darauf ab, ob der Täter Herrschaft über den Eintritt des Übels beansprucht, und lässt auch die Ankündigung genügen, eine an sich freiwillige Hilfe zu unterlassen. Die Gegenauffassung in der Literatur verlangt eine Rechtspflicht zum Handeln — wer nur ankündigt, etwas rechtlich nicht Geschuldetes nicht zu tun, drohe nicht, sondern verweigere lediglich eine Leistung; das Verlangen einer Gegenleistung sei dann Ausdruck erlaubter Vertragsfreiheit.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen ■



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.